МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 11 дугаар сарын 07 № 07/60 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, БРИГАДЫН
ГЕНЕРАЛ Б.НАНДИНБОЛОР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын хэсэг 2025 оны 09 дүгээр сарын 06-17-ны өдрүүдэд орон нутагт ажиллах үеэр Архангай аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс, Увс аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, цагдан хорих байр болон баривчлах шийтгэл эдлүүлэх байрны үйл ажиллагаатай холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Архангай, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум, Увс, Ховд аймгийн хэмжээнд зөрчлийн хэрэгт баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг зориулалтын бус байранд, баривчлагдсан этгээдийн эрх зүйн байдлыг дордуулсан орчин нөхцөл, харуул хамгаалалтын дэглэмд хэрэгжүүлж байна. Тус аймгуудын хэмжээнд баривчлах шийтгэл оногдуулсан этгээдийг тусад нь байршуулах байргүйгээс шалтгаалан цагдан хорих байранд зохион байгуулсан тусгай өрөөнд байршуулж байна. Тухайлбал, Архангай аймагт Цагдан хорих байрны хоёрдугаар давхарт 6 хүн, Увс аймагт Цагдан хорих байрны хоёрдугаар давхрын зүүн жигүүрт 13 хүн, Ховд аймагт Цагдан хорих байрын гуравдугаар давхарт 15 хүн тус тус баривчлах шийтгэл эдэлж байна. Харин Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын хувьд 2025 оноос эхлэн баривчлах шийтгэл оногдуулсан этгээдийг аймгийн төв дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар руу шилжүүлдэг болсон байна. Тухайн нутаг дэвсгэр дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн харьяанд баривчлах байр байхгүй, уг шийтгэлийг Цагдан хорих байрны өрөөнд эдлүүлж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, бусад хуулиар баталгаажуулсан халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхээс ангид байх эрхийг зөрчсөн шинжтэй үйлдэл юм.

Гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн хүнд холбогдуулан эрүүгийн хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан баривчлах шийтгэл эдлүүлэх ажиллагааны зорилго, хүний эрхийн хязгаарлалтад тавигдах шалгуур, мөрдөгдөх дүрэм журам нь хоорондоо эрс ялгаатай бөгөөд хамтатган хэрэгжүүлэх боломжгүй юм. Тиймээс холбогдох хууль, журамд эдгээр арга хэмжээний агуулга, мөн чанар, тавигдах шаардлагыг нарийвчлан тусгасан байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 195 дугаар зүйлийн 195.1 дэх хэсэгт цагдан хорих төв, байрыг хорих анги гэж тодорхойлсон ба дэглэм, аюулгүй байдал, харуул хамгаалалтын хувьд хаалттай хорих ангитай адилтан үзэхээр тодорхойлжээ. Харин мөн хуулийн 144 дүгээр зүйлийн 144.3 дахь хэсэгт “Баривчлах төв болон баривчлах байр нь баривчлах шийтгэлийг эдлүүлэх зориулалтын өрөө, тасалгаа, харуул хамгаалалт бүхий барилга байгууламжтай байх бөгөөд баривчлагдсан этгээдийн байрлах өрөө нь энэ хуулийн 209.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна” гэж заасан. Мөн

1500700202

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 2.1 дэх хэсэгт “Баривчлах төв (байр) нь шүүгчийн шийтгэврээр баривчлах шийтгэл оногдуулсан хүний шийтгэлийг эдлүүлэх зориулалтын өрөө, тасалгаа, харуул хамгаалалт бүхий барилга, байгууламжтай байна” гэж тус тус заасан байдаг.

Комисс дээрх аймгуудын баривчлах байрны нөхцөл байдалтай танилцах явцад баривчлах шийтгэл эдэлж байгаа этгээдүүдийг гадаалуулах, зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулж байгаа болон эргэлт уулзалт, өмгөөлөгчтэй уулзалт хийж байгаа байдалтай тааралдаагүй бөгөөд цагдан хоригдсон хүмүүсээс зарчмын хувьд ялгаагүй нөхцөлд хоригдсон байдалтай байсан. Ярилцлагын хүрээнд зарим хоригдогчдын зүгээс баривчлах шийтгэл нь төсөөлснөөс өөр хүнд шийтгэл байна, төлбөр төлдгийг гайхаж байгаа, олон олон сөрөг дагавар үүсэж байна, тухайлбал, ажлаас халагдсан, эрх чөлөө хязгаарлагдсан, нэмээд төлбөр төлнө, жолоодох эрхээ хасуулна гэх зэрэг санал хэлж байсан бол хууль, журамд заасны дагуу төлбөртэй өрөө, төлбөртэй хоол хүнс авах боломжгүй байдалтай байсан. Харин алба хаагч, удирдлагын зүгээс одоохондоо цагдан хоригдсон хүмүүс харьцангуй цөөн байгаа учраас баривчлах шийтгэл эдлүүлэх хүнийг авч болж байгаа, ачаалал нэмэгдвэл хэрхэн шийдвэрлэх нь ойлгомжгүй байгаа, хүн хүч дутмаг, сургалт явуулах өрөө тасалгаа, хүний нөөц хангалттай биш ч дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж байгаа талаар дурдсан.

2. Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.3 дахь хэсэгт “Хорих байр нь агааржуулах төхөөрөмжтэй байна” гэж, мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 2.2 дахь хэсэгт “Баривчлах төв /байр/ нь агааржуулах төхөөрөмжтэй байх ба байгалийн болон ердийн гэрэлтүүлэгтэй, салхивчтай байна” гэж тус тус заажээ.

Архангай, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум, Увс, Ховд аймгийн баривчлах, цагдан хорих байрны өрөөний нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж үзэхэд, өрөө, тасалгааны агааржуулалтын систем хангалтгүй, агаарыг сэлгэх нөхцөл бүрдээгүй, бүгчим халуун орчин бүрдсэн нийтлэг байдал ажиглагдлаа. Ийнхүү агааржуулалт хангалтгүй, өрөөний орчны температур хэт өндөр байгаа нь баривчлагдсан этгээдүүдийн “эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах” эрхийг зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх бодит эрсдэлийг бий болгож байна. Агаарын чанар хангалтгүй орчинд удаан хугацаагаар байрлах нь амьсгалын замын болон арьсны өвчлөл үүсгэх, халдварт өвчин тархах нөхцөлийг бүрдүүлэх, сэтгэлзүйн дарамт, стресс үүсгэх зэргээр хоригдож буй этгээдийн бие махбод, сэтгэл санаанд сөрөг үр дагавар авчирдаг. Тиймээс баривчлах болон цагдан хорих байрны агааржуулалт, орчны эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, стандартын шаардлагад нийцүүлэх арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна.

3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 147 дугаар зүйлийн 147.1 дэх хэсэгт “Баривчлагдсан этгээд нь Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 24.1, 24.4-д заасан ахуйн хангамжаар, энэ хуулийн 231.6-д заасан хэмжээний илчлэгтэй хоол, хүнсний зүйл болон хувцас, хэрэгцээтэй үедээ хэрэглэх ундны усаар хангагдана” гэж, мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.1 дэх заалтад “баривчлагдсан хүнд өдөрт 2 удаа халуун хоол, гурван удаа цай, нэг удаа гурилан бүтээгдэхүүн өгөх бөгөөд баривчлагдсан нэг хүнд ногдох хоногийн хоолны илчлэг нь 2800 килокалориос багагүй, 0.5 литр байх ба хэрэгцээт үедээ уух ундны усаар хангагдана” гэж тус тус заажээ.

Дээрх аймгуудын баривчлагдсан этгээдүүдтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын дүнд, хоол, хүнсний хангамжийн чанартай холбоотой нийтлэг гомдол, санал илэрхийлж байв. Тухайлбал, "гол төлөв гэдэс дотроор хийсэн хоол өгдөг", "махтай хоол ховор" гэх зэрэг саналыг илэрхийлж байв. Иймд баривчлах болон цагдан хорих байрны хоол, хүнсний чанар, илчлэг, хүртээмжийг хууль, стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах, хүнсний ханган нийлүүлэлт, бэлтгэл, хадгалалтын үйл ажиллагаанд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, хоригдож буй этгээдүүдийн хоол, хүнсний талаарх санал, гомдлыг шийдвэрлэх, хянан шалгах дотоод механизмыг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна.

4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 147 дугаар зүйлийн 147.5 дахь хэсэгт "Баривчлах байр нь баривчлагдсан этгээдийн зан үйлд нөлөөлөх, зөрчлийг давтан гаргахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулна" мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 16.1 дэх хэсэгт "Баривчлах байр нь сургалтын танхимтай байх бөгөөд шүүхийн шийтгэвэрт заасан хугацаагаар албадан сургалтад хамруулна", 16.2 дахь хэсэгт "Сургалт нь баривчлагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх, зөрчлийг давтан гаргахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн байх бөгөөд хөтөлбөрийн дагуу явагдана" гэж тус тус заасан байдаг.

Дээрх зохицуулалтын дагуу баривчлах байр нь баривчлагдсан этгээдийн зан үйл, сэтгэлзүйд эерэг нөлөө үзүүлэх, дахин зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх зорилго бүхий сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүрэгтэй. Баривчлах шийтгэлийн агуулга мөн чанар нь хүний эрх чөлөөг хязгаарлаж цээрлүүлэхдээ бус, зан үйлд нөлөөлөх сургалтаар дахин зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгддэг. Гэвч үйл ажиллагаатай танилцах үеэр болон баривчлагдсан этгээдүүдтэй хийсэн ярилцлагын дүнгээс үзэхэд, сургалт, хүмүүжлийн ажил тогтмол, үр дүнтэй байдлаар хэрэгжихгүй байна. Баривчлагдсан этгээдүүдийн дунд зан үйлд нөлөөлөх сургалт тогтмол явагдаж байгаа хэдий ч сургалтын зориулалтын анги, танхим стандартын шаардлага хангахгүй, алба хаагчдын хурлын танхимд сургалт явуулдгаас тасалдах, сургалтын агуулга, арга зүй, хөтөлбөрийн чанар хангалтгүй байна. Үүний улмаас сургалт нь баривчлагдсан этгээдийн зан үйлд бодит нөлөө үзүүлэх, дахин зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоо бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байна.

5. Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн багтаамж хэтэрсэн, хоригдлын халуун усанд орох өрөө эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй, гэрэлтүүлэг муу, усанд орох хэрэгсэл, бохир усыг зайлуулах систем, агааржуулалтыг бүрэн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж дүгнэсэн. Иймд халуун усны өрөөний засвар, шинэчлэлийн асуудлыг нэн яаралтай шийдвэрлэж, хоригдлуудын эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, хорих ангийн багтаамжид нийцүүлэн хоригдлыг хуваарилах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван Зургадугаар зүйлийн 13-т "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй. Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ..." гэж хүний халдашгүй, эрх чөлөөтэй байх эрхийг хуульчилсан байдаг. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй. Хэнийг ч дур мэдэн баривчлах буюу цагдан хорьж болохгүй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөг хасч болохгүй", 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Эрх чөлөөгөө хасуулсан бүх хүнтэй хүнлэг

харьцаж, угаас заяасан нэр төрийг нь хүндэтгэнэ” гэж тус тус зааснаар эрх чөлөөгөө хасуулсан этгээдтэй хүнлэг, нэр төрийг нь хүндэтгэн харьцах зарчмыг баталгаажуулсан.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэрээр оногдуулсан баривчлах шийтгэл эдэлж байгаа этгээдийг цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан хоригдогчоос тусад нь байрлуулах, эсхүл баривчлах шийтгэл эдлүүлэх хэлбэрээр цагдан хорих байрны зохих хэсгийг дахин тохижуулах, цаашид стандартын шаардлага хангасан зориулалтын барилга, байгууламжийг үе шаттайгаар бий болгох арга хэмжээ авах;

2. Баривчлах байранд ажиллах алба хаагчдын орон тоог шийдвэрлэх (Ховд, Увс аймаг болон бусад бүх аймаг), алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, ачаалал аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

3. Баривчлах болон цагдан хорих байрны өрөө, тасалгаанд агааржуулалтын системийг бүрэн ажиллуулах, орчны эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, агаарын солилцоо, температурын тохируулгыг сайжруулах арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлэх;

4. Баривчлах болон цагдан хорих байрны хоол, хүнсний чанар, илчлэгийг хууль, журмын шаардлагад нийцүүлэх, өдөр бүрийн хоолны цэсийг төрөлжүүлэх, мах болон дайвар бүтээгдэхүүний тэнцвэрийг хангах арга хэмжээ авах;

5. Баривчлагдсан этгээдэд зориулсан нийгэмшүүлэх болон зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагааны агуулга, чанарыг сайжруулах, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавих, холбогдох байгууллагуудтай хамтран зан үйлийн зөв хэвшил төлөвшүүлэх, нийгэмшүүлэх сургалтыг үр нөлөөтэй зохион байгуулах;

6. Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн халуун усны өрөөний засвар, шинэчлэлийг нэн яаралтай хийж, хоригдлуудын эрүүл ахуй, тав тухыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД